P U T U S A N

Nomor 386/Pid.Sus/2026/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zeki Elfendi als Otol Bin Lami (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sepakat Ujung Gang Reformasi Rt. 05 Rw. 01 No. - Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Zeki Elfendi als Otol Bin Lami (alm) ditangkap pada tanggal 4 Maret 2026

Terdakwa Zeki Elfendi als Otol Bin Lami (alm)ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 4 Mei 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 3 Juni 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan tanggal 3 Juli 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 18 Juli 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2026 sampai dengan tanggal 16 September 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Advokat bernama Muna Oktaviani, S.H. dan Rekan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum: "Peduli Hukum dan Keadilan" beralamat di Kantor Jalan R.O. Ulin Rt.004 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, untuk bertindak selaku Advokat Terdakwa, berdasarkan surat penetapan tanggal 23 Juni 2026 Nomor:386/Pid.Sus/2026/PN Bjm, untuk bertindak sebagai Advokat Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 386/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 19 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 19 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa **ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm),** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*** melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dakwaan Kedua kami.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm)** berupa membayar denda **Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan pembayaran pidana denda dilakukan paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka aset, harta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda, dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka diganti dengan **pidana penjara pengganti selama 90 (sembilan puluh) hari**.

4) Menyatakan Barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih netto 0,46 (nol koma empat enam) gram ***dirampas untuk dimusnahkan***;

b. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara***;***

5) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm)**, pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekitar pukul 21.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Antasan Raden Rt. 19 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi HADI IRAWAN K., S.H., saksi ANNA MEIRINA, S.H. dan saksi ANGGARA SAPUTRA memperoleh informasi yang menyebutkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seseorang bernama OTOL yang belakangan diketahui adalah **Terdakwa ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm)** bisa menyediakan Sabu-sabu, kemudian saksi HADY IRAWAN K., S.H. mendapat tugas melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menemui terdakwa di Jalan Antasan Raden tepatnya di depan Gang Reformasi Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekitar pukul 21.00 Wita untuk memesan Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, namun saat itu Sabu-sabu dengan ukuran sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tidak ada, yang ada hanya Sabu-sabu ½ (setengah) Gram seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga saksi HADY IRAWAN K., S.H. pun menyetujuinya, setelah itu terdakwa pergi, sementara saksi HADY IRAWAN K., S.H. menunggu di tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam sebuah Gang dekat dengan saksi HADY IRAWAN K., S.H. menunggu, lalu terdakwa memanggil saksi HADY IRAWAN K., S.H. dan memintanya menunggu di tempat itu, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam Gang tersebut, sementara saksi HADY IRAWAN K., S.H. bergeser menunggu di tempat yang dimaksud terdakwa atau di pinggir Jalan Antasan Raden Rt. 19 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dekat dengan Gang Reformasi, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menitan atau sekitar pukul 21.40 Wita, terdakwa keluar dari dalam Gang itu, lalu terdakwa langsung mendatangi saksi HADY IRAWAN K., S.H. dan menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dengan berat bersih sekitar 0,46 (nol koma empat enam) kepada saksi HADY IRAWAN K., S.H., kemudian saksi HADY IRAWAN K., S.H. memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, tidak lama setelah itu rekan kerja saksi HADY IRAWAN K., S.H. lainnya yang sebelumnya memantau dari kejauhan langsung menangkap terdakwa, bahwa selanjutnya anggota Kepolisian mengamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi HADY IRAWAN K., S.H., serta mengamankan juga uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa sebagai upah dalam mencarikan Sabu-sabu tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diketahui memiliki berat 0,46 (nol koma empat enam) gram berat bersih tanpa kemasan plastik klip, kemudian disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diujikan ke Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan.
- Dan dari hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0280/NNF/2026 Tanggal 12 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dan rekan disimpulkan terhadap sample barang bukti No. 9457/2026/NF tersebut adalah benar **mengandung narkotika jenis Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm)**, pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekitar pukul 21.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Antasan Raden Rt. 19 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin***, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi HADI IRAWAN K., S.H., saksi ANNA MEIRINA, S.H. dan saksi ANGGARA SAPUTRA memperoleh informasi yang menyebutkan seseorang bernama OTOL yang belakangan diketahui adalah **Terdakwa ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm)** bisa menyediakan Sabu-sabu, kemudian saksi HADY IRAWAN K., S.H. mendapat tugas melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menemui terdakwa di Jalan Antasan Raden tepatnya di depan Gang Reformasi Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekitar pukul 21.00 Wita untuk memesan Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, namun saat itu Sabu-sabu dengan ukuran sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tidak ada, yang ada hanya Sabu-sabu ½ (setengah) Gram seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga saksi HADY IRAWAN K., S.H. pun menyetujuinya, setelah itu terdakwa pergi, sementara saksi HADY IRAWAN K., S.H. menunggu di tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam sebuah Gang dekat dengan saksi HADY IRAWAN K., S.H. menunggu, lalu terdakwa memanggil saksi HADY IRAWAN K., S.H. dan memintanya menunggu di tempat itu, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam Gang tersebut, sementara saksi HADY IRAWAN K., S.H. bergeser menunggu di tempat yang dimaksud terdakwa atau di pinggir Jalan Antasan Raden Rt. 19 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dekat dengan Gang Reformasi, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menitan atau sekitar pukul 21.40 Wita, terdakwa keluar dari dalam Gang itu, lalu terdakwa langsung mendatangi saksi HADY IRAWAN K., S.H. dan menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dengan berat bersih sekitar 0,46 (nol koma empat enam) kepada saksi HADY IRAWAN K., S.H., kemudian saksi HADY IRAWAN K., S.H. memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, tidak lama setelah itu rekan kerja saksi HADY IRAWAN K., S.H. lainnya yang sebelumnya memantau dari kejauhan langsung menangkap terdakwa, bahwa selanjutnya anggota Kepolisian mengamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi HADY IRAWAN K., S.H., serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengamankan juga uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa sebagai upah dalam mencarikan Sabu-sabu tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diketahui memiliki berat 0,46 (nol koma empat enam) gram berat bersih tanpa kemasan plastik klip, kemudian disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk diujikan ke Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan.
- Dan dari hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0280/NNF/2026 Tanggal 12 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dan rekan disimpulkan terhadap sample barang bukti No. 9457/2026/NF tersebut adalah benar ***mengandung narkotika jenis Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1). **HADY IRAWAN K, SH,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.40 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. 19 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah menangkap/mengamankan Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL, dimana ketika Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL tertangkap/diamankan telah berhasil diketemukan dan diamankan (disita) benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,46 (nol koma empat enam) Gram dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu itu untuk benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut diketemukan sesaat setelah Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL melakukan transaksi (menyerahkannya/menjualnya) kepada rekan tugasnya yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diketemukan di genggaman tangan kanan Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL saat tertangkap/diamankan, yang mana uang tersebut adalah uang hasil keuntungan yang didapat/diperoleh Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa jalannya penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa seseorang yang bernama OTOL bisa menyediakan Sabu-sabu, kemudian dihari kejadian rekan tugasnya yang bernama ANGGARA SAPUTRA diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, yang kemudian menemui Saudara OTOL di Jln. Antasan Raden tepatnya di depan Gang Reformasi Rt. 05 Rw. 01 No.- Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah bertemu, kemudian rekan tugasnya yang menyamar mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu mau membeli/memesan Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram dan dikatakan Saudara OTOL bahwa Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tidak ada dan yang ada hanya Sabu-sabu ½ (setengah) Gram seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian rekan tugasnya yang menyamar menyetujuinya, setelah itu menurut keterangan rekan tugasnya yang menyamar Saudara OTOL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi, sementara rekan tugasnya yang menyamar diminta oleh Saudara OTOL untuk menunggu di pinggir Jln. Antasan Raden Rt. 19 No. - Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dekat dengan Gang Reformasi, kemudian rekan tugasnya yang menyamar menunggu di tempat tersebut, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menitan Saudara OTOL datang menemui rekan tugasnya yang menyamar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada rekan tugasnya yang menyamar, berikut waktu itu rekan tugasnya yang menyamar memberikan uang upah/jasa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara OTOL, dirinya dan rekan tugasnya yang lainnya yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan terus memantau kejadian tersebut langsung menangkap/mengamankan Saudara OTOL yang belakangan diketahui bernama Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL, berikut mengamankan (menyita) 1 (satu) paket Sabu-sabu yang telah diserahkan Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL kepada rekan tugasnya yang menyamar, serta juga mengamankan (menyita) uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan/dikasih rekan tugasnya yang menyamar sebagai upah/imbalan dalam membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut, setelah ditanya kepada Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL darimana mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut dan Saudara ZUKI mengatakan dari Saudara ZUKI, kemudian diminta kepada Suadara ZEKI ELFENDI Als OTOL untuk menunjukkan keberadaan (rumah) Saudara ZUKI, namun waktu itu untuk Saudara ZUKI sudah tidak ada di rumahnya ketika didatangi dan telah kabur (melarikan diri). Kemudian bersama dengan barang bukti yang diketemukan tersebut Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh/membeli Sabu-sabu tersebut dari Saudara ZUKI yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.30 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. – No. - Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut kepada Saudara ZUKI yaitu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) Gram yang dibeli dengan cara berhutang.
- Bahwa uang untuk pembelian Sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan/diserahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ZUKI setelah Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembelian Sabu-sabu tersebut, namun karena tertangkap, sehingga uang pembelian Sabu-sabu tersebut belum dibayarkannya / disetorkannya.

- Bahwa cara terdakwa dalam membeli/mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut kepada Saudara ZUKI yaitu setelah dirinya mendapatkan pesanan Sabu-sabu dari pembeli, kemudian dirinya langsung menemui Saudara ZUKI di rumahnya yang beralamat di Jln. Antasan Raden Rt. - No. - Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian mengatakan kepada Saudara ZUKI kalau ada pembeli yang mau membeli Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) Gram dan dikatakan Saudara ZUKI harganya Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun uang pembeliannya akan dibayar/disetorkan setelah Sabu-sabu diserahkan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembeliannya, dan Saudara ZUKI setuju, kemudian Saudara ZUKI langsung langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL.
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diambil/didapat/diperoleh dari Saudara ZUKI, kemudian Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL langsung menemui pembeli untuk diserahkan dan beberapa saat setelah proses penyerahan tersebut Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL langsung ditangkap/diamankan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang/berwajib ataupun pihak siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2). **ANNA MEIRINA, SH,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.40 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. 19 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah menangkap/mengamankan Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL, dimana ketika Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL tertangkap/diamankan telah berhasil diketemukan dan diamankan (disita) benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,46 (nol koma empat enam) Gram dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa waktu itu untuk benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut diketemukan sesaat setelah Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL melakukan transaksi (menyerahkannya/menjualnya) kepada rekan tugasnya yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diketemukan di genggaman tangan kanan Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL saat tertangkap/diamankan, yang mana uang tersebut adalah uang hasil keuntungan yang didapat/diperoleh Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa jalannya penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa seseorang yang bernama OTOL bisa menyediakan Sabu-sabu, kemudian dihari kejadian rekan tugasnya yang bernama ANGGARA SAPUTRA diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli, yang kemudian menemui Saudara OTOL di Jln. Antasan Raden tepatnya di depan Gang Reformasi Rt. 05 Rw. 01 No.- Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah bertemu, kemudian rekan tugasnya yang menyamar mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu mau membeli/memesan Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram dan dikatakan Saudara OTOL bahwa Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tidak ada dan yang ada hanya Sabu-sabu ½ (setengah) Gram seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian rekan tugasnya yang menyamar menyetujuinya, setelah itu menurut keterangan rekan tugasnya yang menyamar Saudara OTOL pergi, sementara rekan tugasnya yang menyamar diminta oleh Saudara OTOL untuk menunggu di pinggir Jln. Antasan Raden Rt. 19 No. - Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dekat dengan Gang Reformasi, kemudian rekan tugasnya yang menyamar menunggu di tempat tersebut, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menitan Saudara OTOL datang menemui rekan tugasnya yang menyamar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada rekan tugasnya yang menyamar, berikut waktu itu rekan tugasnya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyamar memberikan uang upah/jasa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara OTOL, dirinya dan rekan tugasnya yang lainnya yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan terus memantau kejadian tersebut langsung menangkap/mengamankan Saudara OTOL yang belakangan diketahui bernama Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL, berikut mengamankan (menyita) 1 (satu) paket Sabu-sabu yang telah diserahkan Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL kepada rekan tugasnya yang menyamar, serta juga mengamankan (menyita) uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan/dikasih rekan tugasnya yang menyamar sebagai upah/imbalan dalam membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut, setelah ditanya kepada Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL darimana mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut dan Saudara ZUKI mengatakan dari Saudara ZUKI, kemudian diminta kepada Suadara ZEKI ELFENDI Als OTOL untuk menunjukkan keberadaan (rumah) Saudara ZUKI, namun waktu itu untuk Saudara ZUKI sudah tidak ada di rumahnya ketika didatangi dan telah kabur (melarikan diri). Kemudian bersama dengan barang bukti yang diketemukan tersebut Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh/membeli Sabu-sabu tersebut dari Saudara ZUKI yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.30 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. – No. - Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut kepada Saudara ZUKI yaitu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) Gram yang dibeli dengan cara berhutang.
- Bahwa uang untuk pembelian Sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan/diserahkan kepada ZUKI setelah Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembelian Sabu-sabu tersebut, namun karena tertangkap, sehingga uang pembelian Sabu-sabu tersebut belum dibayarkannya / disetorkannya.
- Bahwa cara terdakwa dalam membeli/mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut kepada Saudara ZUKI yaitu setelah dirinya mendapatkan pesanan Sabu-sabu dari pembeli, kemudian dirinya langsung menemui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara ZUKI di rumahnya yang beralamat di Jln. Antasan Raden Rt. - No. - Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian mengatakan kepada Saudara ZUKI kalau ada pembeli yang mau membeli Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) Gram dan dikatakan Saudara ZUKI harganya Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun uang pembeliannya akan dibayar/disetorkan setelah Sabu-sabu diserahkan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembeliannya, dan Saudara ZUKI setuju, kemudian Saudara ZUKI langsung langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL.

- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diambil/didapat/diperoleh dari Saudara ZUKI, kemudian Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL langsung menemui pembeli untuk diserahkan dan beberapa saat setelah proses penyerahan tersebut Saudara ZEKI ELFENDI Als OTOL langsung ditangkap/diamankan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang/berwajib ataupun pihak siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.40 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. 19 No. - Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana ketika dirinya tertangkap/diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,46 (nol koma empat enam) Gram dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu itu untuk benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut diketemukan Petugas Polisi sesaat setelah dirinya melakukan transaksi (menyerahkannya/menjualnya) kepada Petugas Polisi yang menyamar, sementara dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diketemukan Petugas Polisi di genggaman tangan kanan saat tertangkap/diamankan, yang mana untuk uang tersebut adalah uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil keuntungan yang dirinya dapat/peroleh dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut.

- Bahwa awalnya pembeli (Petugas Polisi yang menyamar) memesan/membeli Sabu-sabu kepada dirinya sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, namun waktu itu yang ada hanya Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) Gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembeli (Petugas Polisi yang menyamar) belum menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, namun hanya memberikan upah/jasa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut, yang kemudian dirinya langsung ditangkap/diamankan, dimana pada saat dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa membeli/mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ZUKI dengan cara mengambilnya di rumah Saudara ZUKI pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.30 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. – No. - Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan Sabu-sabu tersebut dirinya beli dari Saudara ZUKI dengan cara berhutang dan membayarnya kepada Saudara ZUKI setelah dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembeliannya kepada dirinya, namun belum sempat dirinya menerima uang pembelian Sabu-sabu tersebut, dirinya sudah keburu tertangkap/diamankan.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu-sabu kepada Saudara ZUKI baru sekali saja atau saat dirinya tertangkap/diamankan saja dan dirinya mengetahui kalau Saudara ZUKI bisa menyediakan (menjual) Sabu-sabu yaitu dari temannya.
- Bahwa pada hari kejadian pembeli (Petugas Polisi yang manyamar) menemui dirinya di pinggir Jln. Antasan Raden tepatnya di depan Gang Reformasi Rt. 05 Rw. 01 No.- Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan maksud mau membeli/memesan Sabu-sabu sebanyak sekitar ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, namun karena Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tidak dan yang ada hanya Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) Gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dirinya tawarkan kepada pembeli (Petugas Polisi yang menyamar) dan pembeli (Petugas yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyamar) menyetujuinya, kemudian dirinya menemui Saudara ZUKI di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.30 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. – No. - Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah bertemu, kemudian dirinya mengatakan kepada Saudara ZUKI mau membeli (mengambil) Sabu-sabu dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau sebanyak ½ (setengah) Gram dan untuk uang pembeliannya akan dibayarkan/distorkan/diserahkan setelah dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara ZUKI menyetujuinya, kemudian Saudara ZUKI langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada dirinya, setelah dirinya mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut, dirinya kembali menemui pembeli dan kemudian setelah bertemu, kemudian dirinya langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut dan pembeli memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut dan belum sempat pembeli menyerahkan/memberikan uang pembelian Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) paket Sabu-sabu yang telah diserahkannya tersebut berikut uang upah/jasa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan pembeli, yang ternyata belakangan dirinya ketahui kalau pembeli tersebut adalah Petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap/diamankan dan memberitahukan kalau Sabu-sabu tersebut didapatkannya/diperolehnya dari Saudara ZUKI, kemudian dirinya dibawa untuk menunjukkan keberadaan (rumah) Saudara ZUKI, namun untuk Saudara ZUKI sudah tidak berada di rumahnya atau telah melarikan diri (kabur).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang/berwajib.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasil Pemeriksaan Bidang Laboraturium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0280/NNF/2026 Tanggal 12 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si dan rekan disimpulkan terhadap sample barang bukti No.9457/2026/NF tersebut adalah benar ***mengandung narkotika jenis Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih netto 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.40 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. 19 No. - Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana ketika dirinya tertangkap/diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,46 (nol koma empat enam) Gram dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu itu untuk benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut diketemukan Petugas Polisi sesaat setelah dirinya melakukan transaksi (menyerahkannya/menjualnya) kepada Petugas Polisi yang menyamar, sementara dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diketemukan Petugas Polisi di genggaman tangan kanan saat tertangkap/diamankan, yang mana untuk uang tersebut adalah uang hasil keuntungan yang dirinya dapat/peroleh dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa awalnya pembeli (Petugas Polisi yang menyamar) memesan/membeli Sabu-sabu kepada dirinya sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, namun waktu itu yang ada hanya Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) Gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembeli (Petugas Polisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menyamar) belum menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, namun hanya memberikan upah/jasa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut, yang kemudian dirinya langsung ditangkap/diamankan, dimana pada saat dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa terdakwa membeli/mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ZUKI dengan cara mengambilnya di rumah Saudara ZUKI pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.30 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. – No. - Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan Sabu-sabu tersebut dirinya beli dari Saudara ZUKI dengan cara berhutang dan membayarnya kepada Saudara ZUKI setelah dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembeliannya kepada dirinya, namun belum sempat dirinya menerima uang pembelian Sabu-sabu tersebut, dirinya sudah keburu tertangkap/diamankan.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu-sabu kepada Saudara ZUKI baru sekali saja atau saat dirinya tertangkap/diamankan saja dan dirinya mengetahui kalau Saudara ZUKI bisa menyediakan (menjual) Sabu-sabu yaitu dari temannya.
- Bahwa pada hari kejadian pembeli (Petugas Polisi yang manyamar) menemui dirinya di pinggir Jln. Antasan Raden tepatnya di depan Gang Reformasi Rt. 05 Rw. 01 No.- Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan maksud mau membeli/memesan Sabu-sabu sebanyak sekitar ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, namun karena Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tidak dan yang ada hanya Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) Gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dirinya tawarkan kepada pembeli (Petugas Polisi yang menyamar) dan pembeli (Petugas yang menyamar) menyetujuinya, kemudian dirinya menemui Saudara ZUKI di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.30 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. – No. - Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah bertemu, kemudian dirinya mengatakan kepada Saudara ZUKI mau membeli (mengambil) Sabu-sabu dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau sebanyak ½ (setengah) Gram dan untuk uang pembeliannya akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayarkan/distorkan/diserahkan setelah dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara ZUKI menyetujuinya, kemudian Saudara ZUKI langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada dirinya, setelah dirinya mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut, dirinya kembali menemui pembeli dan kemudian setelah bertemu, kemudian dirinya langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut dan pembeli memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut dan belum sempat pembeli menyerahkan/memberikan uang pembelian Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) paket Sabu-sabu yang telah diserahkannya tersebut berikut uang upah/jasa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan pembeli, yang ternyata belakangan dirinya ketahui kalau pembeli tersebut adalah Petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap/diamankan dan memberitahukan kalau Sabu-sabu tersebut didapatkannya/diperolehnya dari Saudara ZUKI, kemudian dirinya dibawa untuk menunjukkan keberadaan (rumah) Saudara ZUKI, namun untuk Saudara ZUKI sudah tidak berada di rumahnya atau telah melarikan diri (kabur).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang/berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UURI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mencakup orang perseorangan (manusia/naturlijke persoon) dan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Orang perseorangan atau korporasi yang memiliki pembawa hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm),** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak"

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* mengandung pengertian bahwa tidak adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.40 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. 19 No. - Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana ketika dirinya tertangkap/diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,46 (nol koma empat enam) Gram dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu itu untuk benda/barang berupa 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut diketemukan Petugas Polisi sesaat setelah dirinya melakukan transaksi (menyerahkannya/menjualnya) kepada Petugas Polisi yang menyamar, sementara dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diketemukan Petugas Polisi di genggaman tangan kanan saat tertangkap/diamankan, yang mana untuk uang tersebut adalah uang hasil keuntungan yang dirinya dapat/peroleh dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pembeli (Petugas Polisi yang menyamar) memesan/membeli Sabu-sabu kepada dirinya sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, namun waktu itu yang ada hanya Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) Gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembeli (Petugas Polisi yang menyamar) belum menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, namun hanya memberikan upah/jasa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut, yang kemudian dirinya langsung ditangkap/diamankan, dimana pada saat dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa membeli/mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ZUKI dengan cara mengambilnya di rumah Saudara ZUKI pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.30 Wita di Jln. Antasan Raden Rt. – No. - Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan Sabu-sabu tersebut dirinya beli dari Saudara ZUKI dengan cara berhutang dan membayarnya kepada Saudara ZUKI setelah dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembeliannya kepada dirinya, namun belum sempat dirinya menerima uang pembelian Sabu-sabu tersebut, dirinya sudah keburu tertangkap/diamankan.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu-sabu kepada Saudara ZUKI baru sekali saja atau saat dirinya tertangkap/diamankan saja dan dirinya mengetahui kalau Saudara ZUKI bisa menyediakan (menjual) Sabu-sabu yaitu dari temannya.
- Bahwa pada hari kejadian pembeli (Petugas Polisi yang manyamar) menemui dirinya di pinggir Jln. Antasan Raden tepatnya di depan Gang Reformasi Rt. 05 Rw. 01 No.- Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan maksud mau membeli/memesan Sabu-sabu sebanyak sekitar ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, namun karena Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) kantong atau sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tidak dan yang ada hanya Sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) Gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dirinya tawarkan kepada pembeli (Petugas Polisi yang menyamar) dan pembeli (Petugas yang menyamar) menyetujuinya, kemudian dirinya menemui Saudara ZUKI di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 sekira jam 21.30 Wita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jln. Antasan Raden Rt. – No. - Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah bertemu, kemudian dirinya mengatakan kepada Saudara ZUKI mau membeli (mengambil) Sabu-sabu dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau sebanyak ½ (setengah) Gram dan untuk uang pembeliannya akan dibayarkan/distorkan/diserahkan setelah dirinya menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada pembeli dan Saudara ZUKI menyetujuinya, kemudian Saudara ZUKI langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada dirinya, setelah dirinya mendapatkan/memperoleh Sabu-sabu tersebut, dirinya kembali menemui pembeli dan kemudian setelah bertemu, kemudian dirinya langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut dan pembeli memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan dari membelikan (mencarikan) Sabu-sabu tersebut dan belum sempat pembeli menyerahkan/memberikan uang pembelian Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) paket Sabu-sabu yang telah diserahkannya tersebut berikut uang upah/jasa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan pembeli, yang ternyata belakangan dirinya ketahui kalau pembeli tersebut adalah Petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap/diamankan dan memberitahukan kalau Sabu-sabu tersebut didapatkannya/diperolehnya dari Saudara ZUKI, kemudian dirinya dibawa untuk menunjukkan keberadaan (rumah) Saudara ZUKI, namun untuk Saudara ZUKI sudah tidak berada di rumahnya atau telah melarikan diri (kabur).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang/berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 609 ayat (1) huruf a UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UURI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 609 ayat (2) huruf a UURI Nomor 1 Tahun 2023 yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dihubungkan dengan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (1) UURI nomor 1 Tahun 2023 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2023, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih netto 0,46 (nol koma empat enam) gram

  Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

  Yang merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara*;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 609 ayat (1) huruf a UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UURI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UURI Nomor 1 Tahun 2026 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZEKI ELFENDI Als OTOL Bin LAMI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2** (**dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut;
4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih netto 0,46 (nol koma empat enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

  Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin,** tanggal **13 Juli 2026,** oleh kami, **Asni Meriyenti, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **14 Juli 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.,** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mashuri, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Maria Anita Christianti Cengga, S.H.	**Asni Meriyenti, S.H., M.H.**
Ttd	
Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Resni Noorsari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)